

АНЕКС № 3

**КЪМ ДОГОВОР ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2003 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА
ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ „СЕЛАНОВЦИ“,
РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО, ОБЛАСТ ВРАЦА,
ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С АНЕКС № 1 ОТ 01 ЮЛИ 2004 г. И АНЕКС
№ 2 ОТ 06 ОКТОМВРИ 2010 г.**

Днес, 13 ноември 2012 г., в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на основание Решение № 912/05.11.2012 г. на Министерския съвет, чл. 4, т. 4.3 и чл. 36, т. 36.3 от договора от 12 септември 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище „Селановци“, община Оряхово, област Враца, между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма **ДЕЛЯН ДОБРЕВ**, наричан за краткост „Концедент“ и

„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 824033568, представлявано от Пламен Николов и Любомир Чакъров – изпълнителни директори, наричано за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящият анекс за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от находище „Селановци“, община Оряхово, област Враца се продължава с 15 /петнадесет/ години.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, и **„Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД** договор за предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище „Селановци“, община Оряхово, област Враца, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 01 юли 2004 г. и Анекс № 2 от 06 октомври 2010 г.

Чл. 3. Концесионерът се задължава в срок до 8 /осем/ месеца след подписване на настоящия анекс, да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма цялостен проект за разработване на находището за срока на продължението на

договора до 13.08.2027 г., който след съгласуването му от министъра на икономиката, енергетиката и туризма става неразделна част от концесионния договор.

Чл. 4. Концесионерът се задължава в срок до 8 /осем/ месеца след подписване на настоящото споразумение да представи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма актуализиран проект за напускане на цялата концесионна площ.

Чл. 5. Концесионерът се задължава, след приемане на актуализирания проект за напускане на цялата концесионна площ, да подпише допълнително споразумение, с което да се уредят въпросите, свързани със събирането на необходимите средства за изпълнение на проекта.

Чл. 6. За предоставената концесия за добив Концесионерът заплаща на Концедента концесионно плащане по ред, определен в концесионния договор, върху размера на което се дължи данък съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Чл. 7. В чл. 30 „Напускане“ се създава нова т. 30.21. със следното съдържание:
„30.21. При неизпълнение на задълженията по т. 30.15. и т. 30.16. при определените условия и срок, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка за периода на неизпълнение в размер на 0,5% на ден върху стойността на дължимото концесионно плащане за предходния период, но не повече от 10% от стойността на дължимото концесионно плащане за предходния период, за всяко от задълженията.“

Чл. 8. Чл. 31 „Банкови гаранции“, т. 31.4. придобива следната редакция „ Банковата гаранция за всяка следваща година за срока на този Договор е в размер на сто процента (100 %) от дължимото концесионно плащане с начислен ДДС (Роялти), дължимо от Концесионера за цялата предходна година и се предоставя на Концедента до 31 януари на съответната година. Банковата гаранция е валидна до 28 февруари на следващата година.“

Чл. 9. В чл. 31 „Банкови гаранции“, в т. 31.5., изречение второ, думите „петдесетте процента (50 %) от“ се заличават.

Чл. 10. В чл. 31 „Банкови гаранции“ се създава нова т. 31.10. със следното съдържание:

„31.10. При неизпълнение на задължението по т. 31.4. при определените условия и срок, концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка за периода на неизпълнение в размер на 0,5% на ден върху стойността на дължимото концесионно плащане за предходния период, но не повече от 10%“.

Чл. 11. В чл. 31 „Банкови гаранции“ се създава нова т. 31.11. със следното съдържание:

„31.11. Банковата гаранция по чл. 31, т. 31.4. обезпечава изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на

годишна вноска във „Фонд за напускане“, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение”.

Чл. 12. В чл. 31 „Банкови гаранции“ се създава нова т. 31.12. със следното съдържание:

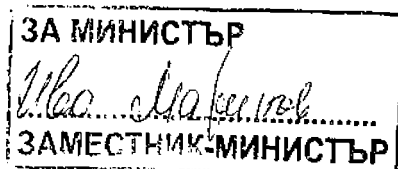
„31.12. При усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 31.4 от настоящия член, концесионерът е длъжен да възстанови размера ѝ в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването”.

Настоящият анекс съдържа 3 /три/ страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договор от 12 септември 2003 г. за предоставяне на концесия за добив на суров нефт и природен газ от находище „Селановци“, община Оряхово, област Враца, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 01 юли 2004 г. и Анекс № 2 от 06 октомври 2010 г. и влиза в сила от 13.08.2012 г.

**МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА**

**ЗА „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И
ГАЗ“ АД**

ДЕЛЯН ДОБРЕВ



ПЛАМЕН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ЛЮБОМИР ЧАКЪРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР